

Incidente de ejecución IE 10/2025 sobre AR 07/2025, de 3 de febrero.

ACUERDO IE 13/2025 de 1 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, dictado en incidente de ejecución del Acuerdo AR 07/2025 por el que se resolvió la reclamación formulada frente al Concejo de Imárcoain

Antecedentes de hecho.

1. El Pleno del Consejo de Transparencia de Navarra, en sesión de 3 de febrero de 2025, resolvió mediante Acuerdo AR 07/2025 estimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente al Concejo de Imárcoain, fundamentada en la falta de respuesta a la solicitud de información presentada en fecha 24 de octubre de 2024 y relativa al acceso a fechas de subasta pública y precios de tasación y adjudicación de varias parcelas de diferentes Unidades de Ejecución de la localidad de Imárcoain.

2. Mediante Acuerdo IE 06/2025, de 5 de mayo, el Consejo de Transparencia de Navarra, ante escrito presentado por don XXXXXX, instó al Concejo de Imárcoain al cumplimiento íntegro del AR 07/2025, correspondiendo a éste la carga de la búsqueda de la información, no pudiendo imponer a aquél la obligación de revisar de manera indiscriminada todas las carpetas existentes en el archivo del Consejo.

3. Mediante escrito de 28 de julio de 2025, presentado a través del Registro General Electrónico con número 2025/1011877, el reclamante se dirige a este Consejo indicando que la documentación remitida por el Concejo de Imárcoain el 29 de mayo de 2025 no responde al contenido exigido en el Acuerdo 07/2025 y solicita que:

- “1. Que se declare formalmente el **incumplimiento del Concejo de Imárcoain** del Acuerdo IE 06/2025.*
- 2. Que se **ordene de inmediato la ejecución forzosa** con advertencia expresa de responsabilidad disciplinaria (art. 69.2 de la Ley Foral 5/2018).*
- 3. Que se inicie, si procede, el **expediente sancionador** al amparo de la Ley Foral de Transparencia por obstrucción grave del derecho de acceso.*
- 4. Que se me mantenga informado del procedimiento, sin más dilaciones injustificadas.”*

El reclamante acompaña copia del correo de 29 de mayo remitido por el Concejo de Imárcoain junto con documentación localizada y acuerdo adoptado por la Junta Concejil de 28 de mayo de 2025

4. El certificado emitido por la Secretaria vocal del Concejo de Imárcoain refiere:

“Que examinado el vigente libro de actas que obran en la Secretaría a mi cargo, resulta que en ellos se encuentra el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Concejo de Imárcoain el día 28 de mayo de dos mil veinticinco en la que se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

- *Petición de información XXXXXX*

El Consejo de Transparencia, en escrito recibido el 17 de mayo de 2.025 insta al concejo para que proporcione la información solicitada de XXXXXX referente a parcelas subastadas por el concejo entre los años 2005 y 2010. La información debe aportarse en el plazo de 10 días hábiles.

De la información consultada, se observa que varias de las parcelas no han pertenecido nunca al Concejo por lo que no procede dar información. El resto de parcelas no se pueden identificar ya que las referencias catastrales que aporta no coinciden con las referencias de las subastas celebradas en su día. Se recaban los certificados e información localizada con el fin de cumplir con el cometido.

Se acuerda el envío de la información disponible en el archivo del concejo.”

Junto al certificado se adjunta documentos certificativos de:

- Venta acordada el 2 de abril de 2009 del proindiviso existente en la parcela 4 de las Unidades 1.6 y 1.7 del Área 1 del Plan Municipal de Noáin.
- Subasta de 28 de octubre de 2010 de parcela 515 de la unidad de ejecución 1.5 del área 1 del Plan Municipal de Noáin.
- Venta acordada el 19 de febrero de 2009 de las parcelas 7 y 8 de las unidades 1.6 y 1.7 de Imárcoain.
- Enajenación acordada el 14 de marzo de 2008 el lote nº 7, parcela 5.3, edificable de uso residencial bifamiliar adosada resultante del proyecto de reparcelación de la Unidad U.E. 3.4 de Imárcoain.
- Subasta declarada desierta el 24 de enero de 2008 de los lotes 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, de las parcelas, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2 y 5.3 de la unidad 3.4 del área 3 del Plan Municipal de Noáin de las parcelas 4.1 y 4.2 de la unidad 3.1 del área 3 del Plan Municipal y de las parcelas 2, 3, 5, 6, 7, y 8 de las unidades 1.6 y 1.7 del Plan Municipal de Noáin.

Fundamentos jurídicos

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones.

El precepto dispone que, a tal efecto, el Consejo de Transparencia de Navarra podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias derivadas de la ejecución.

Segundo. El ahora reclamante solicitó información sobre la licitación, fechas y precio respecto a las siguientes unidades de ejecución y parcelas:

U.E. 1.5: parcelas 514 y 515

U.E. 1.6. Parcelas 945 a 953

U.E. 1.7. Parcelas 951 y 952

U.E. 3.4 parcelas 898 a 923

U.E. 3.5 parcelas 811 a 820

De la documentación ya presentada por el Sr. XXXXXX correspondiente al informe proporcionado por el Ayuntamiento de Noáin se deducía que algunas de ellas no respondían a la titularidad del Concejo de Imárcoain por tratarse de titularidad privada, así la U.E 3.5, parcelas 811 a 820 y parte de la UE 3.4 del área 3, parcelas 898 a 923.

De los certificados emitidos por el Consejo de Imárcoain en ejecución del AR 07/2025, de 3 de febrero, tras el Acuerdo IE 06/2025, de 5 de mayo, cabe concluir que el Concejo de Imárcoain ha dado acceso a la información existente en el mismo relacionadas con las Unidades de Ejecución 1.5, 1.6, 1.7 y 3.4 de titularidad del Consejo de Imárcoain, dentro de las cuales se encontrarían las parcelas originarias previas a las actuales resultado del proyecto de reparcelación de las correspondientes unidades.

Por tanto, de la documentación aportada cabe concluir acreditado el cumplimiento del Acuerdo AR 07/2025, de 3 de febrero, al haber dado el Consejo de Imárcoain acceso a la información existente en el mismo relacionadas con las Unidades de Ejecución 1.5, 1.6, 1.7 y 3.4 de titularidad del Consejo de Imárcoain.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1º. Poner fin al incidente de ejecución tramitado en relación con el AR 07/2025, de 3 de febrero, por quedar acreditado su cumplimiento.

2º. Notificar este Acuerdo a don XXXXXX

3º. Trasladar este Acuerdo al Concejo de Imárcoain.

4º. Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5º. Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente en funciones del Consejo de Transparencia de Navarra
Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako jarduneko Lehendakaria

Consta firma en original

Juan Luis Beltrán Aguirre